Verificación M1-C2 · Cuando la IA inventa: abogados y jurisprudencia inexistente (Mata v. Avianca, 2023) y chatbot de Air Canada (2024)

Consultado: 2026-10-24 Estado: Verificado con ajustes

Nota sobre personas: las personas naturales (pasajeros, abogados, jueces, miembro del tribunal) se nombran aquí por su rol, igual que en el caso para el estudiante. Los nombres solo aparecen en el título oficial de cada causa.

Fuentes

F-M1C2-01 · Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (22-06-2023) — Mata v. Avianca, Inc., 22-cv-1461 (PKC), Opinion and Order on Sanctions (ECF 54)

- URL: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.575368/gov.uscourts.nysd.575368.54.0.pdf
- Tipo: primaria (resolución judicial; copia del expediente federal PACER/RECAP; 43 páginas con anexos; publicada luego como 678 F. Supp. 3d 443)
- Respalda: el juez parte diciendo que no hay nada intrínsecamente impropio en usar una herramienta de IA confiable como ayuda, pero que las reglas imponen a los abogados un rol de control sobre la exactitud de lo que presentan (Regla 11). Hechos que da por probados:
- 02-02-2022: el pasajero demanda a Avianca por una lesión en la rodilla causada por un carro de servicio en un vuelo de El Salvador a Nueva York; el 22-02-2022 la causa pasa al tribunal federal. Un abogado del estudio hacía todo el trabajo de fondo; otro, admitido ante ese tribunal, firmaba y presentaba.
- 13-01-2023: Avianca pide rechazar la demanda por prescripción según el Convenio de Montreal.
- 01-03-2023: el escrito de oposición cita y transcribe supuestas decisiones judiciales. Lo firma el abogado admitido, que no lo redactó, lo revisó solo por estilo y no leyó ninguna de las decisiones citadas.

- 15-03-2023: Avianca responde que no logró encontrar la mayoría de los casos citados y que los pocos que encontró no dicen lo que se les atribuye. Nadie retira el escrito. El tribunal busca los casos por su cuenta y tampoco los encuentra.
- El abogado que investigó había usado ChatGPT, que fabricó los casos. Declaró que no pensó que la herramienta pudiera inventar casos. Sabía de sitios gratuitos para buscar fallos; buscó el texto completo de uno de los casos, no lo encontró y no lo informó al tribunal (la resolución deja abierto si fue antes del escrito del 01-03 o antes de la declaración del 25-04).
- 11 y 12-04-2023: el tribunal ordena acompañar copias de las decisiones. Para ganar tiempo, el abogado firmante pide una prórroga diciendo que estaba de vacaciones, lo que el tribunal declara falso.
- 25-04-2023: se presenta una declaración jurada con extractos de las supuestas decisiones, sin texto completo, e indica que una de ellas no se encontró. La redactó el abogado que investigó; el firmante la firmó sin preguntar.
- El tribunal describe las fallas de las decisiones falsas: análisis legal incoherente, números de expediente y de citas que corresponden a otros casos, jueces reales presentados como autores, comillas sin cerrar y un texto que termina sin conclusión. El secretario del tribunal de apelaciones confirmó que una de ellas no es auténtica. Además, se atribuyeron citas inexistentes a casos reales.
- Los abogados reconocieron que seis decisiones citadas fueron generadas por ChatGPT y no existen.
- El estudio usaba un servicio de jurisprudencia con acceso limitado a casos federales; el abogado que investigó no había usado ChatGPT antes y creyó que era un «súper buscador». Sus prompts pedían argumentar una postura y luego «casos que la respalden»; el chatbot respondió inventándolos. Solo tenía resúmenes o extractos, nunca el texto completo.
- Ante el tribunal admitió que ChatGPT no complementó su investigación, sino que fue su única fuente; solo había confirmado dos casos en otro servicio.
- 04-05-2023: orden para explicar por qué no sancionar al firmante; 25-05-2023: primera admisión de que los casos venían de ChatGPT, con capturas en que el abogado le preguntó al chatbot si un caso era real y si los demás eran falsos; el chatbot respondió que eran reales y que estaban en bases jurídicas comerciales. 26-05-2023: orden equivalente para el abogado que investigó y el estudio. 08-06-2023: audiencia, en que los abogados expresaron arrepentimiento.
- Conclusiones: mala fe subjetiva de ambos abogados (evitación consciente y declaraciones falsas o engañosas). El firmante no hizo ninguna indagación; el que investigó sabía de señales de que los casos no existían y evitó confirmarlo, y no reveló el uso de ChatGPT. El estudio responde solidariamente. El estudio informó capacitación obligatoria en

competencia tecnológica e IA. Avianca no pidió costas. El tribunal pondera la publicidad, el arrepentimiento, la falta de antecedentes disciplinarios y que no hubo ánimo de lucro.
- Sanciones: en 14 días, cartas al cliente y a cada juez falsamente señalado como autor, con la resolución, la transcripción de la audiencia y la declaración jurada; copia de esas cartas al tribunal; multa de 5.000 dólares, solidaria, pagada al tribunal. No exige disculpas, porque una disculpa forzada no es sincera.

F-M1C2-02 · Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (22-06-2023) — Mata v. Avianca, Inc., 22-cv-1461 (PKC), Opinion and Order (ECF 55)

- URL: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.575368/gov.uscourts.nysd.575368.55.0.pdf
- Tipo: primaria (resolución judicial)
- Respalda: el mismo día, el tribunal acoge la solicitud de Avianca y rechaza la demanda porque se presentó después del plazo de dos años del Convenio de Montreal. El vuelo fue el 27-08-2019.

F-M1C2-03 · Civil Resolution Tribunal de Columbia Británica (14-02-2024) — Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149, expediente SC-2023-005609 (decisión final, causas menores)

- URL: https://decisions.civilresolutionbc.ca/crt/crtd/en/item/525448/index.do
- Tipo: primaria (decisión del tribunal; leída completa en el sitio oficial de decisiones del CRT)
- Respalda:
- 11-11-2022: muere la abuela del pasajero. Ese día, en el sitio web de Air Canada, usa un chatbot de atención para preguntar por tarifas por duelo. El chatbot responde que, si ya viajó, puede pedir la tarifa reducida dentro de 90 días desde la emisión del pasaje con un formulario de reembolso. Las palabras «tarifas por duelo» eran un enlace a la página de Air Canada sobre esa política, que dice que no se aplica a solicitudes hechas después de completar el viaje.
- Air Canada no entregó información sobre la naturaleza de su chatbot. Las partes aceptan que el pasajero no hablaba con un empleado.
- Confiando en el chatbot, compra los pasajes de ida (11-11-2022, 794,98) y de vuelta (16-11-2022, 845,38). Por teléfono le dicen que la tarifa por duelo sería de unos 380 por tramo; nada indica que le hablaran de solicitudes retroactivas.
- 17-11-2022: primera solicitud, dentro de los 90 días que indicó el chatbot. 05-02-2023: envía la captura del chatbot. 08-02-2023: un representante de Air Canada admite que el chatbot usó palabras engañosas («misleading words»), señala el enlace a la página y dice que se registró el problema para actualizar el chatbot.

- Air Canada argumentó que no responde por la información de sus agentes o representantes, incluido un chatbot, sin explicar por qué. El miembro del tribunal califica de notable la postura de que el chatbot sería una entidad legal separada: es parte del sitio web y la empresa responde por toda la información de su sitio, venga de una página estática o de un chatbot.
- Air Canada no tomó un cuidado razonable para que su chatbot fuera exacto. No explicó por qué la página de la política sería más confiable que el chatbot ni por qué el cliente debería contrastar una parte del sitio con otra. Fue razonable que el pasajero confiara en el chatbot.
- Air Canada no acompañó el texto de la tarifa (tarifa doméstica) que invocaba como defensa contractual, por lo que no la probó; tampoco probó que el pasajero aceptara un cupón de 200.
- Resultado: tergiversación negligente probada. Orden de pagar 812,02 en 14 días: 650,88 por daños, 36,14 de intereses previos y 125 en tasas del tribunal. Se rechazan las demás pretensiones. La decisión expresa los montos con el signo «$» sin indicar moneda; por tratarse de un tribunal y una tarifa de Canadá, se entienden dólares canadienses.

Hechos verificados

Mata v. Avianca (EE. UU., 2023)

- 01-03-2023: un escrito presentado ante un tribunal federal de Nueva York citó decisiones judiciales inexistentes, generadas por ChatGPT [F-M1C2-01].
- El abogado que firmó no redactó el escrito, lo revisó solo por estilo y no leyó ninguna de las decisiones citadas [F-M1C2-01].
- El abogado que investigó usó ChatGPT como única fuente; buscó el texto completo de un caso, no lo encontró y no lo informó al tribunal; solo había confirmado dos casos en otro servicio [F-M1C2-01].
- Le preguntó al propio ChatGPT si los casos eran reales y el chatbot respondió que sí; sus versiones sobre cuándo lo hizo se contradicen, según el tribunal [F-M1C2-01].
- Señales de alerta que no llevaron a corregir: la respuesta de Avianca (15-03-2023), las órdenes del tribunal (11 y 12-04-2023), un caso que no aparecía y extractos sin texto completo [F-M1C2-01].
- 25-05-2023: primera admisión de que los casos venían de ChatGPT [F-M1C2-01]. Se reconocieron seis decisiones inexistentes [F-M1C2-01].
- 22-06-2023: el tribunal declaró mala fe subjetiva de ambos abogados, responsabilidad solidaria del estudio, multa de 5.000 dólares y la obligación de escribir al cliente y a los jueces falsamente nombrados como autores [F-M1C2-01].

- El mismo día, la demanda fue rechazada por prescripción (Convenio de Montreal) [F-M1C2-02].

Moffatt v. Air Canada (Canadá, 2024)

- 11-11-2022: el chatbot del sitio de Air Canada informó que la tarifa por duelo se podía pedir después de viajar, dentro de 90 días; la página de la política, enlazada en la misma respuesta, decía lo contrario [F-M1C2-03].
- 08-02-2023: un representante de la aerolínea admitió que el chatbot usó palabras engañosas [F-M1C2-03].
- Air Canada sostuvo ante el tribunal que no respondía por lo que dijera el chatbot; el tribunal lo rechazó: la empresa responde por toda la información de su sitio [F-M1C2-03].
- El tribunal resolvió que no hubo cuidado razonable para que el chatbot fuera exacto y que el cliente no tenía por qué contrastar una página con otra [F-M1C2-03].
- 14-02-2024: orden de pagar 812,02 dólares canadienses (650,88 de daños, 36,14 de intereses y 125 de tasas) [F-M1C2-03].

Lo que NO se puede afirmar

- **Que el chatbot de Air Canada fuera de IA generativa.** La decisión dice expresamente que Air Canada no informó la naturaleza de su chatbot. No se puede decir que «la IA inventó» en este caso; solo que un chatbot dio información incorrecta.
- **Qué hizo después Air Canada con su chatbot.** La decisión solo registra que un representante dijo que se actualizaría. Versiones de prensa sobre su retiro no se verificaron en fuente primaria.
- **Qué versión o modelo de ChatGPT** se usó en Mata: la resolución no lo dice.
- **Si las citas falsas influyeron en el rechazo de la demanda:** la resolución de fondo (F-M1C2-02) decide por el plazo de prescripción; no se debe insinuar una relación causal.
- **Estado posterior de ambas causas** (apelaciones, revisión judicial, procesos disciplinarios): no se revisó el expediente posterior; a la fecha de consulta (24-10-2026) solo se afirma lo resuelto el 22-06-2023 y el 14-02-2024.
- **Cifras sobre cuántos casos similares ha habido** después de Mata: no se investigaron.
- Comentarios del tribunal sobre la credibilidad de los abogados se usan solo en lo necesario para explicar la sanción; no se califica a las personas.

Ajustes respecto de la planilla

- **Air Canada:** el título de la planilla agrupa ambos casos bajo «Cuando la IA inventa». Para Air Canada no está probado que fuera IA generativa. El caso lo presenta como «un chatbot

(tecnología no informada)» y se enfoca en lo que sí está probado: información automática contradictoria y responsabilidad de la empresa. Título sugerido: «Cuando nadie verifica: jurisprudencia inexistente (Mata v. Avianca, 2023) y el chatbot de Air Canada (2024)». En el caso se mantiene el título de la planilla para no romper la correspondencia.

- **Mata:** el caso no es solo «la IA inventó». La resolución sanciona sobre todo lo que vino después: no verificar ante señales claras, no reconocer el error a tiempo y declarar cosas falsas. El caso pone el foco en la verificación y en la responsabilidad de quien firma.
- Los dos casos se verificaron en resoluciones oficiales: no hace falta reemplazo.